

2007 年国家公务员考试《申论》真题

注意事项

一、本试卷由给定资料与作答要求两部分构成。考试时限为 150 分钟。其中，阅读给定资料参考时限为 40 分钟，做大参考时限为 110 分钟。满分 100 分。

二、第一题、第二题、第五题，所有考生都必须作答。

第三题仅限行政执法类、市（地）以下综合管理类职位的考生作答。

第四题仅限考省级（含副省级）以上综合管理类职位的考生作答。

未按上述要求作答的，不得分。

三、请在答题卡上指定的位置填写自己的姓名、报考部门、填涂准考证号。

考生应在答题卡指定的位置作答，未在指定为之作答的，不得分。

四、监考人员宣布考试结束时，考生应该立即停止作答，将卷、答题卡和草稿纸都留在桌上，待监考人员允许离开后，方可离开。

严禁折叠答题卡

给定资料

1、河北省会石家庄市西北的北焦村，是市二环路内 45 个城中村之一，1200 多户、3000 多人，一些外地人在村里租房做生意，多数村民靠收房租生活。

1968 年 2 月。河北省会从保定迁至石家庄，失去迅猛扩张，近郊土地被征用的速度急剧加快，修铁路，该生活区，建机关，猖狂，医院，学校。都在征地。71 岁的原村支书陈某说：当地土地征用，政府不给钱，但一亩地拔 2—3 个民名额给村民身份由农民转为工人，改革开放以后，国家征地越来越多。省政府的外贸、内贸、轻工业和化工等七个厅局级机关先后来到北焦村扎寨。村中布满机关宿舍。北焦村因此号称七局宿舍。

1975 年，陈某还是生产大队长，他记得 70 年代开始国家征地油料补贴。这些补贴主要归生产大队，用于发展集体企业，村民进企业坐丁，北焦村靠土地补贴该岂料旅馆、商店，办起了塑料厂、鞋厂等 20 多家企业。

当时国家规定土地按征用前三年平均产值来补偿，补偿分为土地补贴，劳动力补贴和青苗补贴三种，1971 年，1 亩地补贴 240 元；1976 年，每年 1 亩补贴 1000 元。陈某说，补贴增加是因为村民改种粮食为种蔬菜，土地产值增加了。

1986 年陈卸任时，北焦村还剩下三四目的。之后，北焦村剩余农地陆续征用，目前只有 30 多亩自留地，供村民终点菜，但多半荒草丛生。

《财经时报》2004 年报道，中国过去 10 年间转眼让土地达一亿亩。《中国改革》杂志 2004 年引用一项条查表明。被征用土地的收益分配大致是：地方政府占 20%—30%，企业 40%—50%，村级组织 25%—30%。农民仅占 5%—10%地方政府采取强制性土地征用政策。被媒体大力地宣传。在商业利益和政府双重利益的驱动下，城郊农民大量失地，而不法之徒也由此以权力寻租的方式。

从北焦村乘车行驶不到半小时，可到达西营村。西营村处在石家庄市城市地下水源一级保护区内。工厂不让进，企业也不让进。但 2002 年 8 月经省里特批河北政法职业薛原准备在石家庄市北郊征用土地新建校区。

西营村村委会主任杨某说，当时为了争夺学校进村，其他村都相互压价，贱卖土地。最后，学员倾向于在西营村征地 920 亩。2003 年西营村党支部和村委会决定对学院争第一是进行民意测验，89%的村民同意征地，11%的村民不同意征地。村党支部和村委会据此成立谈判小组，与学院正式谈判。双方达成的结果时，学院为每亩地支付征地补偿费 7 万元，还有其他补偿。

但在 2004 年 4 月一份集体上访的材料上，至少有 360 多名村民签字画押反对上述征地方案。西营村现有村民 2000 人左右，反对者占 18% 以上。按《村委会组织法》的规定，涉及村民利益的重大事项，村委会必须提请村民会议讨论决定，方可办理；又十分之一以上的村民提议，也应当召集村民会议。

该建设被确定为河北省 2004 年重点建设项目。3 月，省国土资源厅和石家庄市政府同意该项目进行工程用地的前期准备工作。但为平整土地，学院和村委会跟村民多次发生冲突。结果时，学院派施工人员用履带拖拉机将土地推平，村委会派人把耕地下面用来灌溉的地下水道挖断，致使大部分耕地闲置至今。学院原定 2004 年 9 月新生入住新校区，而到了 11 月，还为破土动工。

眼球着是几亩的果树一颗一颗干死，村民高某很心疼。100 多亩蔬菜大棚，菜秧都长出一寸了，他们说拆就拆。村民傅某说，一家 5 口共有 5 亩地，其中 2.7 亩被征用。他说，2.7 亩地若种小麦和玉米，年收入由两千来元，种蔬菜年收入也有两三千元。5 亩地一年收入一万来元，勉强够全家一年的开销。他说，家里的粮食，两个小孩上学，日常花费，都是从地里处。村里的一个企业也没着落。

据村委会主任杨某介绍，到 10 月，学院仅付款 2350 万元，只占总额的三分之一多。其中，2000 万元平均分给 2000 多个村民，每人 1 万元，剩下 300 万元先由村委会保管。杨说，等省国土厅发布公告，征地款才能全部到帐，到帐后也将全部分给村民。现在村里欠每个村民 2 万元。

1998 年修订的《土地管理法》规定，征用耕地的补偿费用包括土地的补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费。土地补偿费，为该耕地被征用前 3 年平均年产值的 6 至十倍。安置补助费，按照需要安置的农业人口数计算，每人的补助标准为该耕地被征用前 3 年平均年产值的 4 至 6 倍。按照这个标准的最高倍数乘以 2000 元的亩产值，西营村村民每亩地最多获得土地补偿费 2 万元，安置补偿费 1.2 万元，总计 3.2 万元。

《土地管理法》还规定，依照上述规定支付土地补偿费和安置补助费，尚不能是需要安置的农民保持原有生活水平的，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以增加安置补助费。但是，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均产值的 30 倍，则西营村村民每亩地最多可获得 6 万元补偿费。

如此计算，政法职业技术学院向西营村支付征地补偿费每亩 7 万元，似乎村民已经占了便宜。2003 年 4 月，石家庄市政府公布了市区土地基准地价，将商业用地分为八级，以及每平方米为 4723 元，折合每亩 94 万多元；8 级每平方米为 497 元，折合每亩 9.9 万多元。这意味着，西营村被征用土地所获得的补偿，比用于商业开发，每亩最低少 2.9 万元，最高少 87 万元。西营村部分村民一直想按照商业用地的市场价出让土地。但政法职业学院建新校区不属于商业用途，村民的愿望在现行法律和法规中找不到依据。事实上，村民没有权利为自己的土地定价。

西营村的情形在中国农村非常普遍。据社科院农村发展研究所提供的数据，从 1990 年到 2002 年，全国占用耕地 4736 万亩用于非农建设，今后每年非农建设用地仍需要 250 万-300 万亩。这些非农建设用地主要集中在城郊农村，那里一般人均耕地不足 0.7 亩。每占用一亩耕地就会造成 1.4 人失去土地，依此推算，13 年来至少有 6630 万农民失去了土地。

专家认为，由于征地补偿标准低，失地农民所获得的补偿不足以创业，政府又没有为他们建立合理的安置和社会保障制度。这些失地农民大都成了无地可种、无正式工作岗位、无社会保障的流民。而中国历史上的社会动荡，流民都成为隐患。

2、北焦村的土地所剩无几，村办企业在 20 世纪 90 年代中期也相继破产。从 2000 年起，北焦村就陆续有村民上访，开始六七十人，到现在已有几百人集体上访，累计上访 1000 多人次。石家庄长安区南高营镇西古城村，有关部门为搞土地开发，造成 380 亩耕地、菜地无法耕种，至今垃圾成堆，杂草丛生，已闲置了四年。村民上访无效后，自发组织起来，在耕种地旁搭了间瓦房，日夜轮流看守，反对圈占。

《土地管理法》规定，国家为了公共利益的需要，可以依法对集体土地实行征用。但大量营利性商业项目，都以公共利益的名义强制征用土地，从而引发农民的群体性上访和干群冲突。调查显示，农村土地纠纷已经取代税费争议而成为目前农民维权的焦点，严重影响农村的社会稳定和发展。一家长期研究农村问题的学术机构收集到 2004 年来发生的 130 起农村群体性突发事件，

其中 87 起因土地问题印发，造成数百农民受伤，3 人死亡。专家认为，土地是农民生存保障，土地涉及巨额的经济利益，这就决定了土地争议具有对抗性和持久性的特征。

某研究农村经济问题的专家提出，农村城市化进程可以有两种选择，一种是将原有的集体经济组织全部解散，农民以独立的家庭文字个体进入城市经商、打工，但前提是必须实现公平分配，另一种保留原有的农村社区组织，并对产权制度和组织形成进行彻底改造，以适应城市化的进程。2004 年 10 月底，国务院下发了《关于深化改革严格土地管理的决定》，强调农用地转用和土地征收的审批权在国务院和省、自治区、直辖市政府，各省、自治区、直辖市政府不得违反法律和行政法规的规定下放土地审批权。该《决定》对农民最关注的征地补偿作了新承诺：土地补偿费和安置补助费的总和达到法定上限，尚不足以使被征地农民保持原有生活水平的，当地政府可以用国有土地有偿使用收入予以补贴。县级以上政府应当使被征地农民的长远生计有保障。这意味着各级政府要将土地出让金部分转移给被征地的农民。

部分媒体称这个决定是土地新政，并给予较高评价。但部分上访农民则有更高的期待。福建厦门市海沧区霞阳村的许说，村里的 3000 多亩地都被征光了，他希望中央政府真正给农民土地所有权和使用权。政府要保障农民的经济权利，为农村经济发展服务，不要与农民争利，更不能把农民的土地抢走给开发商，他期望征地制度改革能让农民拿自己的土地直接进入市场交易，有的专家，倾向于根据土地使用性质，把土地转让市场区分为两大类进行交易，以保障农民得到应有的补偿。这位专家还指出，目前存在两级市场，政府对一级市场具有垄断权，土地交易先由国家或集体收回，再进入二级市场交易转，这导致转让利益分配严重不均。

3、以占江苏不足 4.7%的面积，承载了江苏 6.2%的人口，产出了占江苏 14.8%的经济总量，以保护土地资源来保障发展，以保障经济发展促进资源保护，成为写在无锡大地上的辩证法，据统计，江苏全省 GDP 每增一个百分点，用地量为 2.4 万亩。2003 年，无锡 GDP 实现 1901.22 亿元，增幅达 15.4%，而用地增加仅 15.6 万亩，土地资源消耗量仅相当于全省平均水平的一半。

在无锡 4787.6 平方公里的总面积中，山丘与水域占 47.7%，人均耕地仅 0.55 亩，为江苏地级市中最少的城市。但随着经济社会的迅猛发展，无锡对土地的需求量很大。无锡市政府用严格的制度保护耕地，耕地占一补一的工作列入各级政府年度考核目标，每年以“市长令”形式下发土地复垦方法，全面开展土地开发整理，明确“谁开垦谁受益”。连续多年来，无锡每年都召开土地复垦流动现场会，极大激发了基层热情。宜兴原茗岭镇是人均粮田而且增加耕地 3400 多亩，这里实施的国家级“丘陵山区万亩土地综合开发整理项目”，被联合国列为在我国的 11 个示范区之一。2001 年至今，无锡关闭了沿太湖地区 200 多家矿山企业，通过土地开发整理，共新增耕地 4.3 万亩，相当于 10 余个中心商务区。目前，正在建造 28 层高的农民公寓。据测算，原来农民散居时户均占地超过 0.5 亩，住进户公寓后户均占地不足 0.15 亩。

4、首钢矿业公司在各级政府部门的指导下，加大投入，加强管理，技术创新，先后完成了大石河铁矿尾矿库，新水选厂尾矿库，裴庄土场，羊崖山土场等一大批复垦项目，使矿山的生态环境得到了初步的改善。经多年覆土植被，大石河铁矿尾矿库，如今处处郁郁葱葱，长满了紫穗槐，三四年前还是一座沙山的新水尾矿库，如今 1200 余亩沙棘长势旺盛，已结出沙棘果；裴庄土场覆土种植的刺槐已经成长为一棵参天大树，好像一座森林公园。

首钢矿业公司在生产过程中破坏土地，主要是采矿中形成排土场和在选矿中形成尾矿库，针对不同的条件，公司组织工程技术人员进行攻关，采取不同方式开展土地复垦工作。

排土场是采矿过程中排出的岩石，堆存场所，是人工堆积起来的废石山，岩石裸露，陡坡较陡。公司对排土场采取了平整、覆土、绿化的办法。一是在采矿过程中，将采矿剥离后表土单独存放，以备复垦利用。二是待排土场停用后，用推土机平整，为减少工作量，做到小平大不平，平台四周做出 0.5 米的土挡，防止水土流失。三是将存放的表土覆在上部，厚度 0.5 米，栽种以刺槐，紫穗槐为主的水土水土保持林。首钢采用此方法先后使 2950 亩排土场披上了绿装。

首钢公司目前有尾矿库 3 座，尹庄尾矿库是 1996 年投入使用的新库，不具备复垦条件，另外 2 座尾矿库均已进行了复垦。为防止水土流失，首钢公司每年投入大量资金沿坝面堆成 10-15 米平台，砌有排水沟，保证了汛期雨水沿排水沟排走，从而防止了水土流失。在平台和平台后斜坡上覆盖 20 厘米厚的土，种植以紫穗槐为主的坝面水土保持林。经过几年的实践，已完成尾矿坝绿化 600 余亩，给库区周围的群众建起一条绿色防护带，有效地控制了二次扬尘污染，也为我国固体废物治理探索出一条新的路子。

5、从2004年起，河南省开展了整治了“空心村”、砖瓦窑场和工矿废弃地的工作，计划用5年整治出土地150万亩，用于县城经济发展用地或重新恢复为耕地。截至目前，整治出土地46万亩，净增耕地总量26万亩。全省已连续6年实现耕地占补平衡。

不久前，郸城县王拱集村的李老汉得到了一份“大礼”，他家从村里多分了两亩地。“空心村”整治后，该县许多农民都像李老汉一样享受着这份喜悦。目前，郸城县已完成了19个“空心村”的智力，新增耕地7801.7亩。河南省国土资源部门有关负责人介绍，该省人均耕地只有1.23亩，低于全国平均水平。而全省从“空心村”、砖瓦窑场和工矿废弃地整治中可挖掘出土地223.4亩，可复垦耕地183.3万亩。

6、现实的土地供应中到底存在不存在“地荒”？某专家的回答是否定的。他认为，在城市特别是大型城市，仍要提供土地，支持中小户型，支持中小户型、中低价位商品住房的建设用地需求，要严格控制大户型和低密度的住房建设，坚决停止别墅建设。

记者了解到，“长三角”地区的用地虽然非常紧张，但是仍然有很大的潜力。这种潜力主要来自与城乡之间的统筹，来自于土地的再利用和再调整。通过存量土地的调整和再调整，旧城旧村，老工业区和老企业改造，可以在已有土地中腾出新的用地空间，能在不占或少占耕地，控制新增建设用地总量的前提下，实现经济和社会持续健康发展。

据悉，近几年来，我国房地产业用地占了全国供地总量的30%左右。一边是建设用地的追加，一边是开发商叫喊“地荒”。问题在哪里？闲置问题实在是“地荒”的一个顽疾。

2001年以来，江苏省苏州市区以法取消了184个项目，收回土地达6760亩。仅2005年，苏州市盘活存量土地2505宗，占建设用地面积的35.7%。

一位业内人士说，大量的土地闲置，主要是因为一些地方不按经济规律办事，盲目铺摊子、上项目、大面积占用土地。同时土地管理措施不力，为一些地方变相非法批地、盲目征用或出让土地带来了可乘之机。当然，城乡规划之中的粗放用地也“消耗了”大量建设用指标。

按照国家关于城市规划建设用地的最高定额，一般城市人均用地面积最高标准是100平方米，首都和特区城市最多是120平方米。但有关部门统计，我国664个城市中，城镇居民人均用地已达到133平方米，而世界上发达国家人均城市用地是82.4平方米，发展中国家人均城市用地是83.3平方米。

有关部门负责人认为，必须严格控制建设用地的规模，今后土地利用必须保证60%以下是存量土地。据了解60%的提法是新的表述，以前的表述是要求地方充分利用现有建设用地，不占或少占农民用地，而没有量化标准。

7、在许多国家或者说在全球范围内，如何有效地利用和保护土地资源对正在增长的千千万万人民来说，是生死攸关的问题。更大数目的下代人正处在更严重的危险境地，即目前的生产正在毁坏将来农业赖以生存的土地资源。为了满足日益增长的需求，全球的农业生产必须大幅度地增长，而对具体的每一地方来说，当务之急是保护农业生产的基础——土地资源。应为，全球所有类型的食物的98%是在陆地上生产的，海洋和陆地水域的产量不到2%。植物产品构成了人类膳食的92%，占全世界膳食供给量的8%的动物产品也间接地来自于生长在陆地上的植物。也就是说，要保持农业产品或农业生产的持续增长，必须保持土地利用的持续性，凡谷底资源退化和不断提高土地质量或生成潜力。土地利用方式和农业生产措施在很大程度上控制着土地退化过程也决定着土地利用的持续性。

农业生产是一个开放系统，受到各种各样的自然环境条件的影响和限制。将集约农业方式转移到贫穷的农民所居住的边际，和近边际地区，经常导致土地退化和生态灾难。因此，不能无限制地开发利用土地，有些土地必须保护起来。

施肥、灌溉和其他投入，可以继续获得可观的成功。但生态环境成本将越来越高。如目前化肥投入区，一经发现了地下水硝酸盐富集现象，长期使用农药，使病虫产生了抗性，也污染了环境。如进一步加大化肥和农药的投入，不但经济效益下降，而且会造成土壤和地下水的污染。因此人们正在探讨既能继续增产，又不破坏水土资源环境的持续土地利用管理方法，防止土壤与水质退化就是维护土地资源的质量和生产能力。因此，有必要就持续土地利用管理制定评价标准，用来检验和检测土地开发，利用是否是持续的。

作答要求

一、根据“给定材料 1、2”的内容，整理一份供有关负责同志参阅的材料。（30 分）

要求：概述全面，观点鲜明，条理清楚，语言流畅，不超过 500 字。

二、“给定资料 7”提出了“持续土地利用管理”的问题。请结合“给定材料 3—7”，谈谈对“持续土地利用管理”应从哪些方面评价。（15）

要求：分调作答，简明扼要，不超过 200 字。

三、本题仅限报考行政执法类、市（地）以下综合管理类职位的考生作答。

1、给定材料中谈到了排土场、尾矿库德绿化，“空心村”、砖瓦窑场和工矿废弃地的整治，请概括说明这些作法的目的和意义。不超过 200 字。（10 分）

2、根据，试分别解释“存量土地”和“地荒”的含义。（15 分）

四、本题仅限报考省级（含副省级）以上综合管理类职位的考生作答。

1、“给定资料 2”提到“把土地转让市场区分为两大类进行交易”，请进一步说明这两大类市场怎样区分，并谈谈在这两大类市场中怎样解决“农民没有权力为自己的土地定价”的问题。不超过 200 字。（10 分）

2、假如中央有关部门成立联合检查组，对地方征用农民集体所有土地补偿费管理使用情况进行专项检查，请列出此项检查所查的主要内容。（15 分）

五、请以“命脉”为题，写一篇关于土地问题的文章。（30 分）

要求：1、参考给定资料，自选角度，提出问题，解决问题。

2、观点明确，联系实际，分析具体，条理清楚，语言流畅。

3、全文不少于 800 字。

2007 年国家公务员考试《申论》参考答案

一、根据“给定材料 1、2”的内容，整理一份供有关负责同志参阅的材料。（30 分）

参考答案：

近几年来，在工业化、城镇建设进程不断加快的新形势下，大量农村集体用地被国家征用。

就以河北北焦村和西营村为例，当地的土地征用基本情况为：第一，耕地流失严重。第二，土地征用的补偿费用偏低，无法弥补农民的损失。第三，在土地征用的过程中存在违法违规的操作行为。第四，利益的冲突无法很好地解决导致了上访现象的增加。

由上述情况我们可以发现，我国在城市化发展取得巨大成就的同时，在农村土地征用问题的许多方面仍略显不足。首先，部分地区的征用土地的利用效率偏低，存在部分征地处于荒废状态的现象。其次，从经济学角度来衡量，征地收入与征地赔偿之间存在不等价性，在获得巨大征地收入的前提下，对失地农民的补偿费用过低，这是违反价值规律的经济行为。再次，从构建和谐社会的角度看，农民的权益没有得到完全的维护必然会影响社会的稳定。第四，农村的一些相关管理部门存在违法违规卖地的行为，如贱卖土地、拖欠农民土地补偿费等问题。第五，从市场经济的角度来看，作为土地使用权的“卖方”的农民，却没有权利为自己的土地使用权定价，这也是不符合市场经济规律的。

我国政府针对这个问题，已出台《关于深化改革严格土地管理的决定》，规范审批权，相信该社会问题将逐步地得到解决。

二、“给定资料 7”提出了“持续土地利用管理”的问题。请结合“给定资料 3-7”，谈谈对“持续土地利用管理”应从哪些方面评价。（15 分）

参考答案：

应从土地使用效率和土地的可持续利用两方面来评价。

从土地使用效率看：（一）建设用地的规模（二）人均用地量（三）经济产出与用地的比例关系（四）闲置土地的有效利用（五）建设用地规模的控制（六）土地复垦的效果

从土地的可持续利用看：（一）防止土地资源退化，提高土地质量（二）适度地开发土地（三）植树造林，防止水土流失（四）增加对荒地的使用，减少对耕地和森林资源的使用（五）适度的施肥、灌溉，保护生态环境

三、本题仅限报考行政执法类、市（地）以下综合管理类职位的考生作答。

1、给定资料中谈到了排土场、尾矿库的绿化，“空心村”、砖瓦窑场和工矿废弃地的整治，请概括说明这些作法的目的和意义。不超过 200 字。（10 分）

目的：

- 一、加快复垦速度，提高废弃用地的使用率。
- 二、绿化整治可以防止水土流失，改善生态环境。
- 三、通过整治可以增加耕地面积，实现耕地占补平衡，同时可使农民获得实惠。
- 四、绿化还可以控制扬尘污染，保护环境。

意义：

通过这些措施促进了土地的合理使用，有利于环境保护，同时也改善了周边农民的生活。

（讲到意义，从国家政策谈，可以涉及可持续发展、和谐社会中的人与自然及人与人之间的和谐、同时也符合经济学的要求，使土地发挥了最大的效用，而且降低了其他相关社会问题的治理成本）

2、根据“给定资料6”，试分别解释“存量土地”和“地荒”的含义。（15分）

存量土地：城市建设“存量土地”是指现有城市建设用地。是政府经营城市、土地储备工作中出来的名词，特指现有城市建设用地中的低效利用的、破产企业闲置的建设土地、需要调整的不符合城市规划的其他建设土地，通过收购、收回方式将这部分土地储备起来，而后依照规划进行招拍挂方式出让。这部分土地就叫城市建设“存量土地”。

地荒：是指城市建设用地的供应量不能满足实际需求的问题。

四、本题仅限报考省级（含副省级）以上综合管理类职位的考生作答。

1、“给定资料2”提到“把土地转让市场区分为两大类进行交易”，请进一步说明这两大类市场怎样区分，并谈谈在这两大类市场中怎样解决“农民没有权利为自己的土地定价”的问题。不超过200字。（10分）

分析：最重要的是主体的不同，一类市场的主体是政府和农民，政府是买方，农民是卖方，但要注意是标的物不是土地，而是土地的使用权。这是一个农民出让土地使用权的过程。另一类市场的主体政府和土地的开发商或投资者（即购买土地使用权的个人或企业、组织），这里政府就是卖方了，这是一个政府转让土地使用权的过程。

至于“农民没有权利为自己的土地定价”的问题，关键点是一个制度的问题，即在整个征地的过程中农民是一个被动题，至少缺少了两种权利，一是决定土地使用权卖不卖的权利，二是将自己的土地使用权卖多少钱的权利。这里最重要的还是要完善社会主义市场经济制度，因为除非征地是完全为了公共利益，否则征地不应该是一个政治行为，而应该是一个经济行为。要解决“农民没有权利为自己的土地定价”的问题，政府首先来说，就是要转变角色，从“主导”逐步过渡到“引导”。然后是完善相关的征地制度，制度要平衡每一方的利益要求，包括征地方和农民的利益要求。要完善相关的补偿制度，要切记，不仅仅要补偿农民个人，也补偿农民所在的农村集体组织，更要补偿的是当地的环境。

2、假如中央有关部门成立联合检查组，对地方征用农民集体所有土地补偿费管理使用情况进行专项检查，请列出此项检查所查的主要内容。（15分）

分析：首先要明确的是检查的对象是“土地补偿费”的管理使用，而不是检查征地问题。

参考答案：

一、审核征地的面积，看当地的征地行为是否合理合法。二、根据当地的经济水平，以确定征地的价格是否合理。三、根据被征地农民近三年平均产值，以及征地后的农民实际产值，以确定土地补偿费的使用能否弥补征地后农民的生活需要。四、审核土地的出售价格，核算后以确定土地补偿费的额度是否合理。五、审核征用地所兴建的项目，以确定是否符合当地经济发展的需要，是否符合环保和可持续发展的要求。

五、请以“命脉”为题，写一篇关于土地问题的文章。（30分）

要求：1、参考给定资料，自选角度，提出问题，解决问题。

2、观点明确，联系实际，分析具体，条理清楚，语言流畅。

3、全文不少与800字。

命脉

——“把脉”中国的土地问题

西汉的贾谊有句话，说明了当时土地与人民的关系。“富者田连阡陌，贫者无立锥之地”。可见对于人民来说，自古以来土地就是人民的命脉。而到了现代社会，土地仍然也是农民的命脉。目前，随着工业经济不断发展，城市快速扩大化的冲击，农民对土地固有的使用权在发生着各种各样的变化，在这个变化过程中，农村土地征用过程中存在的问题尤其突出。

在城市先进经济主导整体经济的时代，农村地域缩小、人口减少是必然趋势，国家的作用在于在这个城乡变迁过程最大限度地捍卫和保护农民的利益，以实现工业经济快速发展、农民利益

不受损的双赢局面。那么我们应该怎样达到这种双赢的局面呢？笔者认为应从以下几个角度来考虑：

从经济学的角度看，最大的问题在于目前我国的征地赔偿与征地收益之间存在巨大的差额。这首先就不符合价值规律的原则，因为征地赔偿实际就是农民土地使用权的“价格”，而征地收益更多的是体现农民土地使用权的“价值”，农民土地使用权的“价格”与农民土地使用权的“价值”不相符，那么这就是一个不合理的经济现象。那么我们要怎么做呢？就是要重拾价值规律的精神和原则，同时要充分考虑到土地的价值与许多因素有关，我们要制定合理的有弹性的符合当地经济发展水平的征地赔偿制度。切实维护被征地农民的合法权益，进一步完善征地程序，着重解决征地规模过大、补偿安置不到位、同农民协商不够等突出问题。建立补偿标准听证制度，严格按照法律规定落实补偿安置措施；补偿标准要合理公正，土地补偿费要及时到位。严厉查处拖欠、挪用、截留土地补偿费等违法行为。

从社会学的角度看，农村土地征用过程中存在的问题直接影响了农民的实际利益，引起了部分被征地农民的不满，导致了一些冲突、上访等不和谐的社会现象。对于这方面来说，我们的政府就需要做更多的协调、引导的工作了。首先从制度建设的层面，就要完善相关的土地征用和管理的制度。其次从维护农民权益的层面看，政府除了在征地时给予经济补偿外，更重要的是要解决农民在失地后的“谋生问题”，要“急农民之所急，想农民之所想”，积极探索解决被征地农民社会保障和长远生计的有效办法，建议设立失地农民社会保障基金，专门用于失地农民的最低生活保障、养老保障、医疗保障等等。建立健全农村劳动力的培训机制，通过职业培训，进一步提高他们的素质、劳动技能和谋生能力，还可组织农村剩余劳动力进城务工，拓宽农民增收渠道。

从环境保护的角度看，要认识到土地资源的合理利用是关系到子孙后代福祉的大事。目前我国少数地区还存在着“短视”的行政行为，只着重于“开发”，而不注重“保护”。同时还存在着违法违规征地的现象。对于这方面问题，关键在于“监督”和“教育”。“监督”是指监督各级机关、组织和个人要严格遵守我国的征地制度。“教育”是指广大干部和群众要认识到土地资源合理使用的重要性。同时从我国国情出发，实行最严格的耕地保护制度，尤其是要重点保护基本农田，同时还要做好土地占补平衡工作，充分挖掘土地资源潜力，以促进土地资源可持续利用，保障国家粮食安全。

通过以上几个角度的分析，我们可以看到，土地实际上不仅仅是农民的命脉，也是城市居民，甚至是我们整个国家的命脉所在。现在我们的命脉在我们国家的快速发展过程中出现了一些问题，其实就如同人也会偶尔伤风感冒一样，是一个很正常的事情。而我们要做的，就是为这个社会问题好好地把握脉，找到问题的症结所在，然后对症下药，自然就能药到病除了。